

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

RECTIFICA Y MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°459-B QUE MODIFICA BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS, ARRIENDO DE VEHÍCULOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIA ID 2239-12-LR25

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado en la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento del citado cuerpo legal; en el artículo 80 del D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre estatuto administrativo; en la Resolución Exenta N°288-B de 2025 que modifica la Resolución Exenta N°537-B de 2024, de esta Dirección, que deja sin efecto la Resolución Exenta N° 035-B/2024 y aprueba Nuevo Estatuto Interno para la Dirección de Compras y sus modificaciones; y en la Resolución N°36 de 2024, de Contraloría General de la República, que fija normas sobre el trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 30, letra d), de la Ley N°19.886, faculta a la Dirección de Compras y Contratación Pública a suscribir Convenios Marco.
2. Que, la Dirección de Compras y Contratación Pública, mediante la Resolución N°406-B, de 16 de septiembre de 2025, aprobó las bases de licitación pública y anexos del convenio marco para la adquisición de transporte privado de pasajeros, arriendo de vehículos y arriendo de maquinaria.
3. Que, esta Dirección, mediante Resolución Exenta N°445-B, de fecha 16 de octubre del 2025, aprobó las respuestas del foro de la licitación pública para el presente convenio marco.
4. Que, este servicio, mediante Resolución Exenta N°459-B, de fecha 23 de octubre de 2025, modificó las bases de la licitación pública de convenio marco para la adquisición de transporte privado de pasajeros, arriendo de vehículos y arriendo de maquinaria, publicado bajo el ID 2239-12-LR25.

5. Que, sin perjuicio de aquello, por un error en el resuelvo N°3 de la última Resolución referida, se indicó “3.- AMPLÍESE el plazo para la recepción de ofertas en 7 días hábiles adicionales, fijándose, por tanto, la nueva fecha del cierre de recepción de ofertas corresponde al día 18 de octubre de 2025.”.
6. Que, la nueva fecha de recepción de ofertas corresponde al 18 de noviembre de 2025, no al 18 de octubre, según se indicó en la Resolución Exenta N°459-B, por lo cual se debe rectificar aquel acto administrativo.
7. Que, de igual forma, las modificaciones realizadas en la Resolución Exenta N°459-B, influyen en el Anexo N°6 de las bases de Convenio Marco, por lo cual es necesario modificar determinadas cláusulas del referido anexo, en el sentido que se declarará en la parte resolutive de esta resolución.

RESUELVO:

1.- RECTIFÍCASE el resuelvo N°3 de la Resolución Exenta N°459-B, de fecha 23 de octubre de 2025, en el sentido que se indica a continuación:

Donde dice: 3.- AMPLÍESE el plazo para la recepción de ofertas en 7 días hábiles adicionales, fijándose, por tanto, la nueva fecha del cierre de recepción de ofertas corresponde al día 18 de octubre de 2025.

Debe decir: 3.- AMPLÍESE el plazo para la recepción de ofertas en 7 días hábiles adicionales, fijándose, por tanto, la nueva fecha del cierre de recepción de ofertas corresponde al día 18 de noviembre de 2025.

2.- MODIFÍCASE la Resolución Exenta N°459-B, de fecha 23 de octubre de 2025, en el sentido de agregar las siguientes modificaciones en el anexo N°6 “Formato de contrato tipo”:

- En la cláusula N°9 Responsabilidades y obligaciones del adjudicatario:

Donde dice:

“XVIII. El adjudicatario será responsable de entregar servicios de buena calidad, esto es, que sirvan adecuadamente para el uso al que están destinados, que cumplan con los requisitos técnicos mínimos y que no presenten fallas. En caso contrario, el adjudicatario deberá proceder de acuerdo con lo indicado en estas bases y a lo comprometido en el acuerdo complementario, si lo hubiere.

Debe decir:

“XVIII. El adjudicatario será responsable de entregar servicios de buena calidad, esto es, que sirvan adecuadamente para el uso al que están destinados, que cumplan con los requisitos técnicos mínimos y que no presenten fallas. En caso contrario, el adjudicatario deberá proceder de acuerdo con lo indicado en estas bases y a lo comprometido en el acuerdo complementario, si lo hubiere. Por

ejemplo, en caso de que el vehículo tenga multas anteriores al inicio de los servicios o algún desperfecto técnico, será responsabilidad del proveedor tomar las precauciones y/o subsanar dichos errores.”

- En la cláusula N°10 Responsabilidades y obligaciones de la entidad compradora:

Agréguese el numeral “XIII. Multas de tránsito y otros incumplimientos de las leyes de tránsito y relacionadas: Será obligación de la entidad compradora velar por el pago de multas de los vehículos/maquinaria utilizados en la categoría “Arriendo de Vehículos” y de la categoría “ARRIENDO DE MAQUINARIA”, en modalidad “Servicio básico”, así como responder por cualquier infracción producto del uso negligente del vehículo/maquinaria”

- En la cláusula N°14 Cesión y subcontratación, párrafo 2:

Donde dice:

“Sin perjuicio de lo anterior, según la naturaleza de la industria, para dar cumplimiento a los niveles de servicio indicados por la entidad compradora en su cotización, en caso de desperfecto del vehículo, se permite la subcontratación de un vehículo de reemplazo para ese caso en concreto, solo en caso de que este proveedor no disponga de otro vehículo de similares características. En este caso el proveedor deberá fundamentar la situación y proporcionar vehículos en iguales o mejores condiciones a las establecidas en la cotización y supletoriamente las condiciones adjudicadas.”

Debe decir:

“Sin perjuicio de lo anterior, según la naturaleza de la industria, para dar cumplimiento a los niveles de servicio indicados por la entidad compradora en su cotización, para las 3 categorías licitadas, en caso de desperfecto del vehículo o maquinaria, se permite la subcontratación de un vehículo o maquinaria de reemplazo para ese caso en concreto, solo en caso de que este proveedor no disponga de otro vehículo o maquinaria de similares características. En este caso el proveedor deberá fundamentar la situación y proporcionar vehículos/maquinarias en iguales o mejores condiciones a las establecidas en la cotización y supletoriamente las condiciones adjudicadas.”

3.- EN TODO LO NO MODIFICADO manténganse íntegramente las disposiciones de la Resolución Exenta N°459-B, de fecha 23 de octubre de 2025.

4- PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl en el ID N° **2239-12-LR25** correspondiente al proceso licitatorio respectivo.

Anótese, Regístrese y Comuníquese,

CRISTIAN CÉSPEDES VIÑUELA
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

VPC/RMG/CBV/CJO/AVH

REQ-10655

Distribución

- Dirección
- Fiscalía
- División de Compras Públicas
- Departamento de Convenio Marco y Bases Tipo
- Departamento de Participación y Gestión de Proveedores

Firmado electrónicamente por:
Cristian Céspedes Viñuela
JEFE DIVISIÓN OPERACIONES
Fecha: 27-10-2025 - 10:44:24



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento inserte el código de verificación: DCCP-1921237218-83360
En: <https://gestorderequerimientos.azurewebsites.net>